

1500231-54.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500231-54.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 27 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500231-54.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON MATHEUS DE LIMA ALVES

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 120/123) em face de WANDERSON MATHEUS DE LIMA ALVES pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 06:00 horas, na rua Rodolfo Zaros, nº 1407, Vila Cavarú, nesta cidade e Comarca, WANDERSON MATHEUS DE LIMA ALVES, qualificado a fls. 04, guardava e tinha em depósito, 03 (três) porções de "maconha", com peso de 27,4 gramas, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação provisória de fls. 13/15 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 113/116.

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, dando cumprimento ao mandado de busca domiciliar expedido no processo digital nº 1503093-68.2022.8.26.0407, agentes estatais compareceram à residência do denunciado, localizada no endereço mencionado, e foram recebidos pela esposa dele, que franqueou o ingresso ao imóvel. Na ocasião, o denunciado estava presente.

Durante a busca domiciliar, os agentes estatais encontraram com o denunciado, especificamente em sua boca, onde tentava ocultar, uma porção grande de 'maconha'. Sobre uma mesa na área externa da casa, foram localizadas outras 02 (duas) porções

grandes também do entorpecente maconha.

O denunciado foi conduzido à Unidade Policial, juntamente com as drogas, para as providências pertinentes.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado admitiu a propriedade das drogas, embora tenha aduzido que seriam para consumo pessoal, o que não se sustenta pela peculiaridade do caso.

Assim, diante da quantidade das drogas apreendidas, além da forma como estavam embaladas, considerando, ainda, as informações de que o denunciado estava traficando drogas no local, tanto que a diligência se deu para cumprimento de mandado de busca domiciliar justificado nestas informações, bem como o desenrolar dos fatos acima descritos, não se olvidando da condição pessoal do denunciado - já foi condeando pela prática do delito de tráfico de drogas (fls. 39/49) -, fica evidente que os entorpecentes apreendidos tinham a mercancia como destino.

Cumprе consignar, por fim, que se 0,33g1 de maconha é suficiente para a confecção de uma porção da droga, depreende-se, in casu, que o total de referida espécie de droga apreendido se mostrava suficiente para confeccionar a cifra de aproximadamente 83 porções da substância. Daí exsurgindo, portanto, a figura típica do art. 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, considerando o grande número de usuários que poderia ser atingindo com a quantidade de entorpecente apreendido."

Réu foi preso em flagrante (fls.01) e convertida em prisão preventiva (fls. 62/64)

A denúncia foi recebida em 21/09/2022 (fls. 167).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 135/138). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 167).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação e absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 06/07); auto de prisão em flagrante (fls. 01); auto de apreensão (fls. 09); laudo pericial (fls. 13/15); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Cristiano Aparecido Carlos, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que foram até a casa do réu cumprir mandado de busca e apreensão.

A residência era toda fechada. Chamaram pelo réu e sua esposa atendeu a equipe. No interior, um policial civil notou que o réu veio com algo no interior da boca. O réu tirou um pedaço de maconha da boca. Na parte da frente, em cima da mesa, tinha um plástico com pedaço de maconha. O réu confirmou que a droga lhe pertencia.

A testemunha Marcelo Zimiani, Policial Civil, em seu depoimento judicial, relatou que foram cumprir o mandado na casa do réu. Era toda fechada; murada. A esposa do réu atendeu a equipe. O réu veio em direção à equipe. O réu estava falando de forma estranha, sendo que tirou uma porção de maconha do interior da boca. Durante as buscas, em uma mesa da parte externa, tinham mais duas porções de maconha.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP,

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-

74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu confessou, em parte, os fatos. Disse que as drogas encontradas eram para seu uso pessoal. A quantidade era pouca. Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

Policiais Civis foram cumprir mandado de busca domiciliar expedido no processo digital nº 1503093-68.2022.8.26.0407 e, durante a busca, encontraram com o denunciado, especificamente em sua boca, onde tentava ocultar, uma porção grande de 'maconha'. Sobre uma mesa na área externa da casa, foram localizadas outras 02 (duas) porções grandes também do entorpecente maconha.

Consoante decisão proferida nos autos do processo de nº 1503093-68.2022.8.26.0407, foi deferida a busca e apreensão pois, segundo o informado pela Autoridade Policial, havia notícias de que no mencionado local estaria sendo promovido o comércio ilegal de drogas e, considerando a intensificação do patrulhamento pelo local, foi constatada a grande movimentação de pessoas, o que levantou grande suspeita da ocorrência do mencionado crime.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas que comprova a mercancia perpetrada pelos réus.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (maconha) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de drogas.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configurar a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática de tráfico de drogas é imperativa, satisfeita a autoria e materialidade.

Razão não assiste à Defesa com relação à desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que os policiais foram até a residência do réu cumprir mandado de busca e apreensão, haja vista que havia suspeitas (confirmadas) que o réu estaria praticando o crime de tráfico de drogas. No local encontraram porções de maconha, confirmando a investigação anterior. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme

Cavalheiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0000895-79.2015.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/07/15 - fls. 39; processo nº 0006594-85.2014.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 25/02/16 - fls. 41), razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 667 dias-multa.

Segunda fase: O réu é multirreincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 1500380-28.2019.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 17/06/19 - fls. 42; processo nº 1501575-77.2021.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/11/21- fls. 42), razão pela qual agravo a pena-base em 1/3 e fixo a pena provisória em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 889 dias-multa.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe, além de espontaneidade da confissão, que seja completa e sem ressalvas, contribuindo, de fato, para a instrução do processo e elucidação dos fatos.

A confissão parcial ou qualificada desmerece o réu, porquanto não colabora com o desvendamento do fato, não fazendo jus o réu à mitigação de sua reprimenda.

Veja, o réu confessou apenas a propriedade da droga, sendo que seria para uso pessoal, benesse que não atinge o fim a que se destina, a elucidação da verdade real.

Nos termos da súmula 545 do STJ, a confissão somente ensejará a redução na segunda fase da dosimetria, caso seja utilizada para a formação do convencimento do magistrado. O que não aconteceu no caso em tela.

Este é o entendimento do STJ e do TJSP:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL - CP. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLÊNCIA EXTREMADA. OUSADIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A confissão parcial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento da Magistrada, a qual se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 3. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. In casu, o paciente abordou as vítimas em plena via pública, com extrema violência, socando a face de uma delas. Esses elementos, em conjunto, demonstram maior ousadia e elevada periculosidade, justificando, a aplicação do regime fechado. Habeas

corpus não conhecido. (STJ - HC: 446035 SP 2018/0088764-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) - grifei.

TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA - CONSELHO DE SENTENÇA QUE JULGOU PRESENTES A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO AS QUALIFICADORAS - DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA APLICADA DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA - SÚMULA 545, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A CONFISSÃO QUALIFICADA É ADMITIDA QUANDO SERVE DE FUNDAMENTO PARA A DECISÃO. REGIME CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00263133620118260576 SP 0026313-36.2011.8.26.0576, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 31/08/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021) - grifei

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista a reincidência do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR WANDERSON MATHEUS DE LIMA ALVES como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 889 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 27 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA